

통 보 사 항

1. 제 목 : 금품등 수수 후속 조치에 관한 사항
2. 관계기관 : ■◎보훈병원
3. 내 용 : 정부에서는 공직자 등의 비리를 규제하는 강화된 반부패법으로 직무대가성을 따지지 않고 공직자 등의 금품수수를 금지하고자 '16. 9.28. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 : 청탁금지법)」을 시행하였습니다.

「청탁금지법」 제8조제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등) 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 법제23조에 따르면 제8조 제2항을 위반한 공직자등에게는 그 위반행위와 관련된 금품 등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제14조에 따르면 이 법의 위반행위가 발생한 기관은 조사·감사 또는 수사 결과에 따라 공소 제기, 과태료 부과 대상 위반행위의 통보, 징계처분 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 제23조 제7항에 의거 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 재판 관할법원에 통보하여야 합니다.

따라서 청탁금지법과 관련하여 위반행위가 발생한 기관에서는 과태료 부과 대상자에 대해 그 위반 사실을 관할 법원에 통보하여 관련법에 따른 조치를 취해야 합니다.

그런데 ■◎보훈병원 간호사 복무관련 진정을 조사한 결과, 조사대상 중 2명이 명절 및 생일에 청탁금지법 상 금지하고 있는 직무관련자로부터 선물을 수수하였고, 관련 법 예외사유로 인정하는 사교·의례의 목적으로 인정한다 하더라도 선물의 가액범위 5만원을 초과하는 선물을 수수하여 관련법을 위반한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표]: # @병동 과장 및 주임간호사 선물 수수 내역

대상자	수수 시기	수수금액	수수 내역	비고
# @병동 과장 ♥○2	‘17.9월 (추석)	130,000원	한우	80,000원 초과
	‘17.10월(생일)	92,200원	선물,케익	42,200원 초과
	‘18.2월 (설)	95,000원	화장품	45,000원 초과
# @병동 주임 ♥○3	‘17.9월 (추석)	60,000원	와인	10,000원 초과
	‘18.2월 (설)	56,700원	그릇	6,700원 초과

4. 조치할 사항

○ ■◎보훈병원장은

- 「청탁금지법」 제8조 제2항을 위반한 직원들에 대하여 같은 법 제23조 제7항에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할법원에 통보하시기 바랍니다. (통보)